



PUTUSAN

Nomor 605 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SAID ZAINAL bin SAID UMAR USMAN** ;
Tempat lahir : Siak ;
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 20 Februari 1975 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sekuntum Perumahan Pondok Mayang
Blok A.3 Nomor 13 RT. 03 RW. 16,
Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan
Raya, Pekanbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **SAID ZAINAL bin SAID UMAR USMAN** pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2011 bertempat di Jalan Sekuntum, Perum Pondok Mayang Blok A 3 Nomor 13 Rt. 03/16 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa **SAID ZAINAL bin SAID UMAR USMAN** baru pulang ke rumah, dan pada saat itu Saksi Korban **WAN MARYAM alias MAR** yang merupakan istri Terdakwa dan menikah pada tahun 2000 datang menghampiri Terdakwa, dan dikarenakan saksi korban curiga terhadap Terdakwa, saksi korban



langsung merogoh saku celana Terdakwa dan menemukan obat kuat di saku celana Terdakwa, ternyata Terdakwa langsung marah kepada saksi korban dan langsung meninju mata kiri saksi korban sehingga mata kiri saksi korban langsung bengkak dan membiru, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami sakit pada bagian mata. Sesuai Surat *Visum Et Repertum* Nomor Polisi VER/423/VI/2011/RS.BYH tanggal 02 April 2011 terhadap **WAN MARYAM** yang hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh. Tekanan darah 140/90 milimeter air raksa. Frekuensi nadi 124 kali / menit, frekuensi napas 18 kali / menit ;
2. Korban mengaku dipukul pada bagian wajah oleh suaminya ;
3. Pada korban ditemukan :
 - Tepat pada sudut mata kiri bagian luar, 5 (lima) cm dari garis pertengahan depan sebelah kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran 2 x 0,7 cm ;
 - Pada pipi kiri, 4 cm dari garis pertengahan depan sebelah kiri, 2 (dua) cm di bawah sudut mata kiri bagian luar, terdapat memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 2,5 x 1,5 cm ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban perempuan berumur sekitar 35 sampai 40 tahun. Pada korban ditemukan luka lecet tepat di sudut mata kiri bagian luar dan memar di pipi kiri bagian luar akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan halangan pada korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **SAID ZAINAL bin SAID UMAR USMAN** pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama di atas, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa **SAID ZAINAL bin SAID UMAR USMAN** baru pulang ke rumah, dan pada saat itu Saksi Korban **WAN MARYAM alias MAR** yang merupakan istri Terdakwa dan menikah pada tahun 2000 datang menghampiri Terdakwa, dan dikarenakan saksi korban curiga terhadap Terdakwa, saksi korban langsung merogoh saku celana Terdakwa dan menemukan obat kuat di saku celana Terdakwa, ternyata Terdakwa langsung marah kepada saksi korban dan langsung meninju mata kiri saksi korban sehingga mata kiri saksi korban langsung bengkak dan membiru, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami sakit pada bagian mata. Sesuai Surat *Visum Et Repertum* Nomor Polisi VER/423/VI/2011/RS.BYH tanggal 02 April 2011 terhadap **WAN MARYAM** yang hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh. Tekanan darah 140/90 milimeter air raksa. Frekuensi nadi 124 kali / menit, frekuensi napas 18 kali / menit ;
2. Korban mengaku dipukul pada bagian wajah oleh suaminya ;
3. Pada korban ditemukan :
 - Tepat pada sudut mata kiri bagian luar, 5 (lima) cm dari garis pertengahan depan sebelah kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran 2 x 0,7 cm ;
 - Pada pipi kiri, 4 cm dari garis pertengahan depan sebelah kiri, 2 (dua) cm di bawah sudut mata kiri bagian luar, terdapat memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 2,5 x 1,5 cm ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban perempuan berumur sekitar 35 sampai 40 tahun. Pada korban ditemukan luka lecet tepat di sudut mata kiri bagian luar dan memar di pipi kiri bagian luar akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan halangan pada korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 01 Desember 2011 sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **SAID ZAINAL bin SAID UMAR USMAN** bersalah **Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT sesuai dengan dakwaan kami yang Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAID ZAINAL bin SAID UMAR USMAN** dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa : - ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 691/Pid.B/2011/PN.PBR., tanggal 16 Januari 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAID ZAINAL bin SAID UMAR USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari Terdakwa dengan putusan Hakim menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum lampau masa 8 (delapan) bulan berakhir ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 23/PID.SUS/2012/PTR., tanggal 03 Mei 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 691/PID.B/ 2011/PN.PBR., tanggal 16 Januari 2012 ;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta/Pid/2012/PN.PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 Jaksa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 Mei 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 23 Mei 2012 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Mei 2012 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Riau memutus perkara atas nama Terdakwa SAID ZAINAL bin SAID UMAR USMAN, dengan amar putusan yang intinya:
 - Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 691/PID.B/2011/PN.PBR tanggal 16 Januari 2012 ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus perkara atas nama Terdakwa SAID ZAINAL bin SAID UMAR USMAN, dengan amar putusan yang intinya :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 - Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari Terdakwa dengan putusan Hakim menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum lampau masa 8 (delapan) bulan berakhir ;

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta persidangan atas perbuatan Terdakwa telah menuntut supaya Terdakwa di penjara selama 4 (empat) bulan. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terhadap putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menguatkan Putusan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Pekanbaru yang kurang 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut mencerminkan hukuman yang sifatnya tidak mendidik dan tidak memenuhi rasa keadilan. Bahwa dalam mengambil keputusan Hakim tidak mempertimbangkan hal – hal memberatkan atas perbuatan Terdakwa hanya mempertimbangkan hal – hal meringankan bagi Terdakwa. Sedangkan berdasarkan fakta di persidangan status Terdakwa dalam perkara ini adalah Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan – keadaan yang memberatkan dan keadaan – keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;
- b. Bahwa meskipun baik Penuntut Umum maupun *Judex Facti* telah membuktikan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun, akan tetapi status Terdakwa tidak lepas dengan Pasal 44 Ayat (4) karena ketika perbuatan Terdakwa dilakukan status korban masih isteri dari Terdakwa, dengan demikian ancaman pidana terhadap Terdakwa hanya 4 (empat) bulan sesuai dengan Pasal 44 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004;
- c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka lecet di sudut mata kiri dan memar di pipi kiri ;
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa memukul saksi korban Wan Maryam alias Mar telah memenuhi unsur – unsur Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan sesuai Pasal 14 a KUHP, maka *Judex Facti* berwenang menjatuhkan pidana dengan masa percobaan ;



- e. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 605 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)